

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2535 บริษัท เงินทุน พรประภา จำกัด โจทก์
นางสาว สุกัญญา ทศนสกุล หรือชัยภักดิ์
หรือข้าง ขาว กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383, มาตรา 368, มาตรา 572

สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่ประกอบด้วยสัญญาเช่าและค้ำประกันว่าจะขายทรัพย์สินเมื่อรณนต์พิพาทซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสูญหายไป ย่อมมีผลทำให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อไม่ได้รับประโยชน์ในรณนต์พิพาท โจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่อาจจะขายหรือให้รณนต์พิพาทตกเป็นสิทธิแก่จำเลยที่ 1 ได้ตามค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อจึงเป็นอันระงับไป โจทก์คงมีสิทธิรับค่าเช่าซื้อที่ส่งไว้แล้ว และกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ แต่ไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างอยู่ ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อว่า ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัยสูญหาย ผู้เช่าซื้อยอมรับผิดชอบชำระค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบเป็นข้อตกลงที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ได้รับเสียหายเพราะเหตุที่รณนต์ที่เช่าซื้อได้หายไปในช่วงการครอบครองของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์ไม่สามารถกลับเข้าครอบครองได้ และถือว่าเป็นการกำหนดเบี้ยปรับโดยเอาค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระมาเป็นจำนวนค่าเสียหาย ศาลย่อมกำหนดให้โจทก์ได้ตามควรแก่ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เข้าซื้อรถยนต์ของโจทก์ในราคา 386,772 บาท ชำระเงินในวันทำสัญญา 90,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็น 42 งวด ชำระงวดสุดท้ายในวันที่ 15 เมษายน 2532 จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2529 จำเลยที่ 1 แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่ารถยนต์ที่เข้าซื้อถูกคนร้ายลักไปเมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2530 เนื่องจากรถยนต์ที่เข้าซื้อ มีประกันภัย ซึ่งจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 200,000 บาท โดยโจทก์เป็นผู้รับประกัน จึงนำเงินค้ำประกันภัยดังกล่าวไปหักจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระแล้วยังขาดอยู่ 75,574 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้การว่า รถยนต์ที่เข้าซื้อ มีราคาแท้จริงเพียง 200,000 บาท เมื่อรถยนต์ที่เข้าซื้อสูญหาย โจทก์ก็ได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาท แล้ว รวมกับที่จำเลยที่ 1 ชำระเงินวันทำสัญญา 90,000 บาท ชำระค่าเช่าซื้อ 3 งวด เป็นเงิน 21,198 บาท และจ่ายเบี้ยประกันภัยอีก 9,000 บาท นอกจากนี้เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์รับไปแล้ว 200,000 บาท หากคิดค่าป่วยการเป็นดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในเวลาก่อนสัญญาเช่าซื้อถึงกำหนดไม่น้อยกว่า 36 เดือน ก็เป็นเงิน 88,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินที่โจทก์ได้รับแล้วเป็นเงินถึง 404,198 บาท เงินที่โจทก์รับไปแล้วยังคิดเป็นค่าเช่าซื้อที่ต้องส่งเป็นเวลานาน จำเลยที่ 1 ยังไม่ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า รถยนต์ที่เข้าซื้อ มีราคา 200,000 บาทเท่านั้น ในการทำสัญญาเช่าซื้อ จำเลยที่ 1 ชำระเงินวันทำสัญญา 90,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัย 9,000 บาท และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อไปแล้ว 21,198 บาท รวมเป็นเงิน 120,198 บาท เมื่อรวมกับเงินที่บริษัทประกันภัยชดเชยให้อีก 200,000 บาท จึงเป็นเงินที่โจทก์รับไปแล้วจำนวน 320,198 บาท ซึ่งหากหักกับราคาเช่าซื้อที่ต้องผ่อนชำระจำนวน

386,700 บาท แล้วคงเหลือ 66,502 บาท เมื่อเทียบจากราคาเงินสดที่โจทก์เสนอ ข่ายรถยนต์ที่เข้าซื้อในราคา 295,000 บาทแล้วยอมเป็นการเพียงพอกับผลประโยชน์ ที่โจทก์ได้รับ นอกจากนี้เงินค่าประกันภัยที่โจทก์ได้รับจำนวน 200,000 บาท เมื่อคิด เป็นค่าปวยการเทียบกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ถึงวันสิ้นสุดสัญญาเข้าซื้อเป็น เงินไม่น้อยกว่า 80,000 บาท เงินจำนวนนี้เมื่อเทียบกับเงินที่จำเลยยอมชำระค่าเช่า ซื้อถึงวันฟ้องแล้ว จำเลยที่ 1 ยังไม่ผิดนัด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลย ทั้งสามชำระเงินจำนวน 75,574 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ ตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยไม่มีฝ่ายใดโต้เถียงกันว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2528 จำเลยที่ 1 เข้าซื้อรถยนต์พิพาทจากโจทก์ราคา 386,772 บาท ชำระ เงินค่าเช่าซื้อวันทำสัญญา 90,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็น 42 งวด งวดละ 7,066บาท ชำระแต่ละงวดภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ชำระงวดแรกวันที่15 พฤศจิกายน 2528 โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน และยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วมกับจำเลยที่ 1 ตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข จ.3 และสัญญาค้ำประกันเอกสาร หมายเลข จ.6 และ จ.7 ก่อนทำสัญญาเช่าซื้อ จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปเอา ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยสากลจำกัด เป็นเงิน 200,000 บาท ตามสัญญา กรรมกรรมประกันภัย เอกสารหมายเลข ล.1 หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อแล้วจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ 3 งวด คืองวดที่ 1 ที่ 2ชำระให้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2528 เป็นเงิน 14,132 บาท และงวดที่ 3ชำระให้ในวันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นเงิน 7,066 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 ต่อมาวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2529 รถยนต์ที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไป บริษัทประกันภัยสากล จำกัดผู้รับประกันภัยรถยนต์ ที่เช่าซื้อได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน200,000 บาท ตามสัญญากรรมกรรม

ประกันภัยให้แก่โจทก์ผู้รับประโยชน์ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2529 ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข.3 รวมเงินที่โจทก์ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น 311,198 บาท โจทก์เห็นว่า จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ขาดอีกจำนวน 75,574 บาท ให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสามต่อสู้ว่า จำเลยทั้งสามไม่ต้องรับผิดชอบเพราะโจทก์ได้รับผลประโยชน์ไปเพียงพอแล้วคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมกันชำระค่าเช่าซื้อที่ขาดหายจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 572 บัญญัติว่า "...สัญญาเช่าซื้อคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้ค้ำประกันว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าจะได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว" สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นสัญญาที่ประกอบด้วยสัญญาเช่าและค้ำประกันว่าจะขายทรัพย์สินเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รถยนต์พิพาทที่จำเลยที่ 1 เช่าซื้อไปจากโจทก์ถูกคนร้ายลักไป เมื่อรถยนต์พิพาทเป็นทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสูญหายไป ย่อมมีผลทำให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อไม่ได้รับประโยชน์ในรถยนต์พิพาทที่เช่าซื้อและในทำนองเดียวกัน โจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่อาจจะขายหรือให้รถยนต์พิพาทตกเป็นสิทธิแก่จำเลยที่ 1 ได้ตามค้ำประกันหากจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว กรณีเช่นนี้สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นอันระงับไป เมื่อสัญญาเช่าซื้อระงับไปแล้วโจทก์ผู้ให้เช่าซื้อคงมีสิทธิรับค่าเช่าซื้อที่ส่งไว้แล้ว และชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ โจทก์หาจะมีสิทธิที่จะเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างอยู่ได้ไม่ แต่เนื่องจากโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกันในสัญญาเช่าซื้อข้อ 5 ว่า ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัยสูญหาย ผู้เช่าซื้อยอมรับผิดชอบและยอมชำระค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบ" ข้อสัญญาดังกล่าวจึงแปลได้ว่าเป็นข้อตกลงที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ได้รับความเสียหายเพราะเหตุที่รถยนต์พิพาทได้หายไปในช่วงระหว่างการครอบครองของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์ไม่สามารถกลับเข้าครอบครองได้ และถือว่าเป็นการกำหนดเบี้ยปรับโดยเอาค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระมาเป็นจำนวนค่าเสียหาย

หาย ดังนั้น ศาลย่อมกำหนดให้โจทก์ได้ตามควรแก่ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ เมื่อพิเคราะห์แล้วเห็นว่า บริษัทประกันภัยสากลจำกัด ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์แล้วจำนวน 200,000 บาทเมื่อรวมกับค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 ได้ชำระให้แก่โจทก์ไปแล้วเป็นเงิน 111,198 บาท จึงเป็นเงินที่โจทก์ได้รับไปทั้งสิ้น 311,198 บาท เงินจำนวนดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นจำนวนเพียงพอกับความเสียหายของโจทก์ที่ไม่ได้รถยนต์พิพาทคืนแล้ว ศาลฎีกาไม่กำหนดให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายจากจำเลยอีก ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยอีกนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น กรณีเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกาด้วย"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(โสภณ จันทรมะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ